

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA
COMARCA DE SÃO PAULO/SP**

MARIA ANTÔNIA DOS SANTOS, brasileira, divorciada, doméstica, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 12.345.678-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 123.456.789-00, residente e domiciliada na Rua das Flores, n.º 123, Bairro Jardim Primavera, CEP 01234-567, São Paulo/SP, por intermédio de sua advogada que esta subscreve, conforme procuração anexa (doc. 01), com escritório profissional na , onde recebe intimações, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento na Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), no art. 129, §9.º, do Código Penal e no art. 226, §8.º, da Constituição Federal, apresentar

**REPRESENTAÇÃO CRIMINAL COM PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA**

em face de

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, , portador da Cédula de Identidade RG n.º /<órgão emissor>, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na , pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I — DOS FATOS

1.1. Do vínculo entre a representante e o representado

A representante e o representado viveram em união estável por aproximadamente oito anos, de 2015 a outubro de 2023, residindo juntos na Rua das Flores, n.º 123, nesta cidade. Ao término da relação, a representante permaneceu no referido imóvel, enquanto o representado se estabeleceu em endereço diverso.

A separação, entretanto, não foi aceita pacificamente pelo representado, que, desde então, passou a praticar atos de perseguição, ameaças verbais e violência física contra a representante.

1.2. Da agressão física

No dia , por volta das horas, o representado compareceu, sem autorização, à residência da representante. Após forçar a entrada no imóvel, iniciou discussão com a

representante e passou a agredi-la fisicamente com socos e tapas, atingindo seu rosto e braços.

A violência somente cessou em razão da intervenção de vizinhos, que acionaram a Polícia Militar. Os policiais compareceram ao local, lavraram Boletim de Ocorrência n.º (doc. 02) e encaminharam a representante ao Instituto Médico-Legal, onde foi submetida a exame de corpo de delito (doc. 03).

1.3. Das lesões constatadas

O laudo do Instituto Médico-Legal atesta a presença de equimoses na região malar direita, na região orbital esquerda e nos braços, compatíveis com impacto de força física, resultantes das agressões perpetradas pelo representado (doc. 03).

1.4. Do contexto de violência e do risco atual

A agressão narrada não é episódio isolado. O representado habitualmente profere ameaças à representante por mensagens de texto (prints em doc. 04) e ronda sua residência com frequência, instaurando clima permanente de medo e insegurança. A representante teme por sua integridade física e por sua vida.

II — DO DIREITO

2.1. Da configuração da violência doméstica e familiar

A conduta do representado configura violência doméstica e familiar nos termos da Lei n.º 11.340/2006. O art. 5.º da referida Lei estabelece que:

"Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: [...] III — em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação."

A agressão perpetrada enquadra-se, ainda, no art. 7.º, I, da mesma lei, que define como violência doméstica "a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal".

A circunstância de representante e representado não mais coabitarem desde outubro de 2023 não afasta a incidência da Lei n.º 11.340/2006, conforme pacificado pelo Superior

Tribunal de Justiça: "Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5.º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima." (Súmula 600/STJ).

2.2. Do crime praticado

A conduta do representado tipifica-se no art. 129, §9.º, do Código Penal:

"Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena — detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos."

Trata-se de crime de ação penal pública incondicionada, razão pela qual a persecução penal independe de representação formal. Apresenta-se a presente representação para formalizar os fatos perante o juízo e requerer as medidas protetivas imprescindíveis à proteção imediata da representante.

2.3. Da inaplicabilidade dos institutos despenalizadores

Nos termos da Súmula 536 do Superior Tribunal de Justiça, "a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha." Descabem, portanto, quaisquer propostas de composição civil ou suspensão condicional do processo em favor do representado.

2.4. Do cabimento e da urgência das medidas protetivas

O art. 19 da Lei n.º 11.340/2006 autoriza a concessão de medidas protetivas de urgência a pedido da ofendida, independentemente da fase processual. O art. 18 impõe ao juiz a análise do pedido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

A concessão pode e deve ser deferida inaudita altera pars: o risco à integridade da representante é concreto, atual e documentado — agressão física comprovada por laudo do IML, ameaças registradas e conduta reiterada do representado. A audiência prévia do agressor, neste momento, apenas potencializaria o perigo.

2.5. Do fundamento constitucional

O dever do Estado de proteger a mulher vítima de violência doméstica tem assento direto no art. 226, §8.º, da Constituição Federal: "O Estado assegurará a assistência à

família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações." A concessão das medidas ora requeridas é, portanto, imperativo constitucional, não mera faculdade do julgador.

III — DAS MEDIDAS PROTETIVAS REQUERIDAS

Com fundamento nos arts. 22 e 23 da Lei n.º 11.340/2006, requer-se a concessão imediata das seguintes medidas protetivas de urgência contra o representado:

- a) afastamento do domicílio da representante, situado na Rua das Flores, n.º 123, Bairro Jardim Primavera, São Paulo/SP, com proibição absoluta de retorno ao referido endereço;
- b) proibição de aproximação da representante, de seus familiares e de eventuais testemunhas, fixando-se distância mínima de 300 (trezentos) metros entre estes e o representado, em qualquer circunstância e local;
- c) proibição de contato com a representante por qualquer meio de comunicação, incluindo ligações telefônicas, mensagens de texto, aplicativos de mensageria, redes sociais, e-mail, carta ou qualquer intermediário, de forma direta ou indireta;
- d) proibição de frequentar a Rua das Flores e vias adjacentes, o local de trabalho da representante e quaisquer locais habitualmente frequentados por ela;
- e) suspensão ou restrição do porte de arma de fogo pelo representado, com comunicação imediata ao órgão competente, caso verificada a existência de registro de arma em seu nome (art. 22, I, Lei n.º 11.340/2006).

IV — DA REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

A representante apresenta formal representação criminal em face de **JOSÉ CARLOS DOS SANTOS** pela prática do crime tipificado no art. 129, §9.º, do Código Penal, requerendo a instauração do competente inquérito policial e a adoção das providências cabíveis pelo Ministério Público.

V — DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência:

- a) o recebimento da presente representação e seu regular processamento, com remessa ao Ministério Público para as providências de sua atribuição;
- b) a concessão imediata e inaudita altera pars das medidas protetivas de urgência elencadas no Capítulo III, dada a gravidade das agressões e o risco concreto e atual à integridade física da representante;
- c) a expedição dos mandados necessários ao cumprimento das medidas deferidas, com comunicação às Delegacias de Polícia competentes e ao Sistema de Controle de Armas, conforme o caso;
- d) a designação de data para oitiva da representante, nos termos do art. 12 da Lei n.º 11.340/2006;
- e) o encaminhamento da representante aos serviços de proteção à mulher vítima de violência doméstica disponíveis nesta comarca, conforme art. 23, I, da Lei n.º 11.340/2006;
- f) a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente documental e testemunhal.

Nestes termos,

Pede deferimento.

São Paulo, .

OAB/SP n.º